

RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTAUBAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 00007

Numéro SIREN : 352 890 354

Nom ou dénomination : AIR SYSTEM SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 10/09/2021 sous le numéro de dépôt 2967



AIR SYSTEM SERVICE

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 4 000 000 D'EUROS

SIÈGE SOCIAL : 38 RUE DU LYCÉE

82000 MONTAUBAN

352 890 354 RCS MONTAUBAN

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le trente juin,

A onze heures,

Les associés de la société AIR SYSTEM SERVICE, société à responsabilité limitée au capital de 4 000 000 d'euros, divisé en 200 parts de 20 000 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, 38 Rue du Lycée 82000 MONTAUBAN, sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

- Madame Manon DUMAS, titulaire de 48 parts sociales en nue-propriété,
- Madame Marie-Pierre DUMAS,
 - titulaire de 75 parts sociales en pleine propriété
 - titulaire de 24 parts sociales en usufruit,
- Monsieur Serge DUMAS,
 - titulaire de 77 parts sociales en pleine propriété
 - titulaire de 24 parts sociales en usufruit,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Conformément à l'article 11 des statuts dernier alinéa, si des parts appartiennent à une personne en usufruit et à une ou plusieurs personnes en nue-propriété, les parts seront valablement représentées par le nu-propiétaire quelle que soit la nature des décisions à prendre, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où le droit de vote est réservé à l'usufruitier. Pour le calcul de la majorité en nombre l'usufruitier et le nu-propiétaire ne comptent que pour un associé.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Serge DUMAS, gérant associé.

Le Président constate que les associés présents possèdent la totalité des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée générale est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Lecture du rapport du commissaire à la transformation désigné par décision unanime des associés, sur la situation de la société (L.223-43 al.3 du Code de commerce), et sur la valeur des biens sociaux et les avantages particuliers (L.224-3 du Code de Commerce),
- Approbation expresse dudit rapport,
- Transformation de la Société en société par actions simplifiée,
- Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- Nomination du Président,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,
- La désignation du Commissaire à la transformation
- le rapport du Commissaire établi conformément aux dispositions des articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de commerce,
- le projet de statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Les associés prennent acte également que le rapport du commissaire à la transformation a été tenu à leur disposition au siège social au moins huit jours avant la date de la présente assemblée (article R.224-3 du Code de Commerce).

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire à la transformation.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION – TRANSFORMATION EN SAS

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport de la société ALBA AUDIT, commissaire aux comptes inscrit désigné par décision unanime des associés date du 11 Juin 2021 et dont un exemplaire est ci-annexé, en qualité de commissaire à la transformation,

Ledit rapport établi conformément aux dispositions des articles L.224-3 et L.223-43 al. 3 du Code de commerce et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN le 17 Juin 2021 sous le n°2021/2041, soit huit jours au moins avant la date de la présente assemblée générale, conformément à l'article R.123-105 du Code de commerce :

- **APPROUVE** expressément les termes du rapport du commissaire à la transformation sur la situation de la société, l'appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social, les avantages particuliers et le montant des capitaux propres.
- **DECLARE :**
 - que les parts représentatives d'apports en numéraire sont libérées intégralement ;
 - que le capital social de la société est égal à 4 000 000 d'euros ;
 - que les parts sociales sont de valeur nominale égale ;
 - qu'il n'existe pas de parts en industrie ;
 - que l'activité peut être exercée par une société par actions simplifiée ;

Et constatant que toutes conditions légales requises sont réunies ;

DECIDE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES (article L.227-3 du Code de commerce)

De transformer la société en société par actions simplifiée sans appel public à l'épargne régie par les articles L.227-1 à L.227-20 du Code de Commerce, à compter du 1^{ER} JUILLET 2021, cette transformation n'entraînant pas la création d'un être moral nouveau.

La durée de la société, son objet social et son siège social ne sont pas modifiés.

L'assemblée après avoir pris connaissance article par article du projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme dont un exemplaire est ci-annexé, adopte article par article, puis dans son ensemble le texte des nouveaux statuts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – CAPITAL SOCIAL

L'assemblée générale constate qu'aux termes des nouveaux statuts, le capital social qui est fixé à 4 000 000 (QUATRE MILLIONS) d'euros est divisé en 200 (DEUX CENTS) actions de 20 000 (VINGT MILLE) euros nominal chacune.

Elle décide en conséquence que ces actions sont attribuées aux associés dans la proportion de leurs droits dans le capital social soit à raison de 1 (UNE) action pour 1 (UNE) part de la société à responsabilité limitée, savoir :

- A Madame Marie Pierre DUMAS, à concurrence de VINGT QUATRE ACTIONS en usufruit,
- A Monsieur Serge DUMAS, à concurrence de VINGT QUATRE ACTIONS, en usufruit,

- A Mademoiselle Manon DUMAS, à concurrence de QUARANTE HUIT ACTIONS, en nue-propiété, numérotées de 1 à 24, et de 100 à 123,

Représentant pour l'ensemble un total de QUARANTE HUIT ACTIONS et un capital de NEUF CENT SOIXANTE MILLE euros, ci

48 960 000

- A Madame Marie Pierre DUMAS, à concurrence de SOIXANTE QUINZE ACTIONS, représentant un capital de UN MILLION CINQ CENT MILLE euros, ci

75 1 500 000

- A Monsieur Serge DUMAS, à concurrence de SOIXANTE DIX SEPT ACTIONS, en pleine propriété, représentant un capital de UN MILLION CINQ CENT QUARANTE MILLE euros, ci

77 1 540 000

TOTAL : DEUX CENTS ACTIONS, ci

200

REPRESENTANT LE MONTANT DU CAPITAL SOCIAL, SOIT : QUATRE MILLIONS D'EUROS, ci

4 000 000

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION – FORMALITES LEGALES DE PUBLICITE

La transformation, qui sera opposable aux tiers dès l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés des modifications qui en résultent après accomplissement des autres formalités légales de publicité, produit effet dans les rapports entre les associés et entre ceux-ci et les organes d'administration de la société, à la date du 1^{ER} JUILLET 2021.

Elle met fin aux fonctions de la gérance à compter dudit jour.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Serge DUMAS, gérant de la société sous son ancienne forme, déclare n'avoir aucune réserve à présenter quant à la cessation de ses fonctions qu'il accepte comme conséquence de la transformation qui vient d'être décidée.

QUATRIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN PRESIDENT

Comme conséquence de la transformation ci-dessus, et en application de l'article 16 des statuts de la société, l'assemblée générale, à la majorité des voix, décide de nommer comme Président de la société, à compter du 1^{ER} JUILLET 2021, pour une durée indéterminée :

- Monsieur Serge DUMAS
Demeurant 38, Rue du Lycée 82000 MONTAUBAN
Né le 27 Février 1962 à MONTPELLIER (HERAULT)

MD ay red

Conformément à l'article 17 des statuts, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés ou par l'associé unique.

Comme prévu à l'article 19 des statuts, sa rémunération sera fixée par décision collective des associés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Serge DUMAS accepte lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat qui vient de lui être conféré.

CINQUIEME RÉSOLUTION - EXERCICE SOCIAL

L'Assemblée Générale décide que la durée de l'exercice en cours qui sera clos le 31 Décembre 2021, n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées.

La gérance de la Société sous sa forme à responsabilité limitée présentera à l'Assemblée Générale des associés qui statuera sur ces comptes, un rapport rendant compte de sa gestion pendant la période comprise entre le premier jour dudit exercice et celui de la transformation.

Ce rapport sera communiqué aux associés dans les conditions fixées par le Code de commerce et les nouveaux statuts.

L'Assemblée Générale des associés statuera sur ces comptes conformément aux règles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées. Elle statuera également sur le quitus à accorder à la gérance de la Société sous son ancienne forme.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION - POUVOIRS

Les décisions de la présente assemblée seront publiées conformément à la législation et aux règlements en vigueur à la diligence du représentant légal de la société qui a tous pouvoirs à l'effet. Tous pouvoirs sont donnés :

- au Président pour signer l'insertion légale relative notamment à la transformation de la société ;
- au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente délibération pour effectuer toutes formalités, notamment de publicité et de dépôt, prescrites par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DECLARATION FISCALE

La société étant soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 206 du Code Général des Impôts, la transformation d'une société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée n'entraîne pas changement de régime fiscal.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président de séance et les associés.

Monsieur Serge DUMAS

Lu et approuvé – bon pour acceptation des fonctions de Président + signature

Lu et approuvé bon pour acceptation des fonctions de Président

Madame Marie-Pierre DUMAS

Lu et approuvé + signature

Lu et approuvé

Mademoiselle Manon DUMAS

Lu et approuvé + signature

Lu et approuvé

Cadre réservé aux impôts



70, Avenue du Danemark
Z.A. ALBASUD
82000 MONTAUBAN

Tél : 05.63.91.93.95
Fax : 05.63.27.73.89

e-mail : alba-audit@athos-conseil.fr

SARL AIR SYSTEM SERVICE

38 Rue du Lycée
82000 – MONTAUBAN



RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

**SUR LA TRANSFORMATION
DE LA SOCIETE « AIR SYSTEM SERVICE »
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

rep

710

4)

SARL AIR SYSTEM SERVICE
38 Rue du Lycée
82000 MONTAUBAN

**RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE « AIR SYSTEM SERVICE »
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

Aux associés,

En notre qualité, d'une part, de commissaire aux comptes désigné en application des dispositions de l'article L.223-43 du Code de Commerce et, d'autre part, de commissaire à la transformation désigné en application des dispositions de l'article L.224-3 du même code par décision unanime des associés en date du 11 Juin 2021, nous avons établi le présent rapport, afin :

- de vous présenter notre analyse de la situation de votre société ;
- de vous faire connaître notre appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social et, le cas échéant, sur les avantages particuliers stipulés et de nous prononcer, en application des dispositions de l'article R.224-3 du Code de Commerce, sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Mission du commissaire aux comptes sur la situation de la société

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à analyser la situation de la société au regard de caractéristiques financières et d'exploitation.

La synthèse de cette analyse est la suivante :

- Les derniers comptes annuels relatifs à l'exercice clos au 31 Décembre 2020 se caractérisent par les données suivantes : le total de votre bilan s'élève à 8 458 275 Euros dont des capitaux propres d'un montant de 8 240 291 Euros, le chiffre d'affaires réalisé s'élève à 230 501 Euros pour un résultat comptable net de + 559 087 Euros.

Handwritten signatures and initials:
TSD
C
AD
y

- Il n'a pas été établie de situation intermédiaire mais les éléments constatés en comptabilité jusqu'au 31 Mai 2021 ne laissent apparaître aucune dégradation de l'activité.

Mission du commissaire à la transformation

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté :

- à contrôler par sondages les éléments constitutifs du patrimoine de la société en terme d'existence, d'appartenance et d'évaluation ;

- à vérifier si, compte tenu des événements survenus depuis la date de clôture du dernier exercice, le montant des capitaux propres déterminé selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles utilisées pour l'établissement des derniers comptes annuels est au moins égal au montant du capital social.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à Montauban, le 14 juin 2021

Le Commissaire à la transformation
SARL ALBA AUDIT

Christophe FUZEAU

Handwritten signature of Christophe FUZEAU, consisting of a large, stylized 'C' followed by 'FUZEAU' and some additional scribbles.

AIR SYSTEM SERVICE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 4 000 000 D'EUROS
SIEGE SOCIAL : 38, RUE DU LYCEE
82000 MONTAUBAN
352 890 354 RCS MONTAUBAN

SOMMAIRE STATUTS

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE
SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1^{ER} - FORME
ARTICLE 2 - OBJET
ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE
ARTICLE 4 - DUREE
ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS
ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS
ARTICLE 11 - INDIVISION - DEMEMBREMENT - NANTISSEMENT

TITRE III - TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 12 - MODALITES ET TRANSMISSION DES ACTIONS
ARTICLE 13 - INALIENABILITE DES ACTIONS
ARTICLE 14 - CESSION DES ACTIONS - PREEMPTION - AGREMENT

TITRE IV - EXCLUSION

ARTICLE 15 - EXCLUSION

TITRE V - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 16 - PRESIDENCE
ARTICLE 17 - POUVOIRS DU PRESIDENT
ARTICLE 18 - DIRECTEUR GENERAL
ARTICLE 19 - REMUNERATION DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL
ARTICLE 20 - CONVENTIONS
ARTICLE 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

TITRE VI - DECISIONS DES ASSOCIÉS

ARTICLE 22 - OBJET
ARTICLE 23 - PERIODICITE DES CONSULTATIONS
ARTICLE 24 - MAJORITE
ARTICLE 25 - DROITS DE VOTE
ARTICLE 26 - MODE DE CONSULTATION
ARTICLE 27 - ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 28 - CONSULTATIONS ECRITES
ARTICLE 29 - PROCES VERBAUX
ARTICLE 30 - INFORMATION DES ASSOCIÉS

TITRE VII - EXERCICE SOCIAL - COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

ARTICLE 31 - EXERCICE SOCIAL
ARTICLE 32 - COMPTES ANNUELS
ARTICLE 33 - AFFECTATION DES RESULTATS
ARTICLE 34 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES
ARTICLE 35 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 36 - DISSOLUTION ANTICIPEE
ARTICLE 37 - LIQUIDATION

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 38 - CONTESTATIONS

710 y red

**AIR SYSTEM SERVICE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 4 000 000 D'EUROS
SIEGE SOCIAL : 38, RUE DU LYCEE
82000 MONTAUBAN
352 890 354 RCS MONTAUBAN**

STATUTS

**TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE
SIEGE SOCIAL - DUREE**

ARTICLE 1^{ER} - FORME

La société « AIR SYSTEM SERVICE », constituée initialement sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte sous seing privé en date à BESSENS du 27 Décembre 1989

A été transformée en **SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE** suivant procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte en date du 30 Juin 2021, avec effet au 1^{ER} Juillet 2021.

Elle est régie par les dispositions légales et réglementaires concernant sa nouvelle forme sociale et par les présents statuts.

A tout moment, la société pourra devenir unipersonnelle ou redevenir pluripersonnelle sans que la forme sociale n'en soit modifiée.

La société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société continue d'avoir pour objet :

- La conception, la réalisation, la commercialisation d'ensembles mécaniques et de filtres.
- La régénération de filtres, nettoyage de circuit d'air.
- La prestation de service : main d'œuvre spécialisée dans l'assemblage mécanique.

- Le transport de marchandises et d'équipements mécaniques.
- La possession et à la détention des titres ou valeurs mobilières de filiales ou des participations de sociétés dans lesquelles elle se réserve d'intervenir pour contrôler la gestion sans pour autant devenir un établissement financier.
- La gestion des ressources et des disponibilités du groupe, l'animation, la conduite de la politique générale et le contrôle des filiales, tout en pouvant à titre interne rendre à ces dites filiales, des services administratifs, juridiques, comptables ou financiers (art. 12, 3° Loi du 24 JANVIER 1984) et notamment s'en porter garante ou caution.
- La prise de tous intérêts par tous moyens, notamment création de tous groupements ou organismes et études.
- L'acquisition, l'administration, la mise en valeur, la gestion et l'exploitation par bail, crédit-bail, location, sous location ou autrement, de tout immeuble situé tant en France qu'à l'étranger.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société continue d'avoir pour dénomination sociale : « **AIR SYSTEM SERVICE** ».

La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers. Elle doit être précédée ou suivie de manière lisible, des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'indication du montant du capital social et du siège du Tribunal au greffe duquel elle est immatriculée, ainsi que de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4 - DUREE

1 - La durée de la société reste fixée à **99** ans à compter du 9 Janvier 1990, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

La prorogation de la société doit intervenir par décision de l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés prise dans les conditions de majorité prévues à l'article 24-3 b ci-après, un an au moins avant l'expiration de la durée de la société.

Toutefois, lorsque les associés n'ont pas été consultés un an au moins avant la date d'expiration de la société, un associé peut, dans l'année suivant cette date, demander au Président du Tribunal statuant sur requête de constater l'intention des associés de proroger la société et d'autoriser la consultation des associés, dans un délai de trois mois, aux fins de régularisation, en désignant, le cas échéant, un mandataire de justice chargé de provoquer cette consultation (C. civ. art. 1844-6 al.4 nouveau).

Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts accomplis entre le terme initial et la décision de prorogation sont réputés avoir été accomplis régulièrement par la société prorogée (C. civ. art. 1844-6 al.4 nouveau).

2 - L'année sociale commence le **1^{ER} JANVIER** et se termine le **31 DECEMBRE**.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siège social reste fixé à : 18, RUE DU LYCEE 82000 MONTAUBAN.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département par décision du Président et en tout autre lieu par décision de l'associé unique ou par décision ordinaire des associés prise dans les formes et conditions de majorité prévues à l'article 24-3 b ci-après. La création, le déplacement et la fermeture de succursales, agences, dépôts ou autres établissements secondaires en quelque lieu que ce soit interviennent sur décision du Président.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

✍ A la constitution de la société suivant acte sous seing privé en date à BESSENS du 27 Décembre 1989, il a été apporté à la société par :

- Mademoiselle BRIZZI Marie-Pierre, une somme en espèces de VINGT CINQ MILLE CINQ CENTS FRANCS, ci	25 500 F
- Madame MOUCHET Jacqueline, une somme en espèces de CINQ MILLE FRANCS, ci	5 000 F
- Monsieur ALIX Guy-Paul, une somme en espèces de QUINZE MILLE FRANCS, ci... ..	15 000 F
- Monsieur DUMAS Serge, une somme en espèces de QUATRE MILLE CINQ CENTS FRANCS, ci	4 500 F
TOTAL DES APPORTS : CINQUANTE MILLE FRANCS, ci....	<u>50 000 F</u>

✍ Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 Décembre 2012, le capital social a été augmenté d'une somme de 3 992 377.56 euros pour être porté de 7 622.44 euros à 4 000 000 d'euros, par incorporation de réserves.

Cette augmentation de capital a été réalisée par voie de l'élévation du montant nominal de chacune des 200 parts qui a été porté de 38.11 euros à 20 000 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs apports.

Dans les présents statuts, les associés seront dénommés indifféremment les associés ou les actionnaires. La société peut, le cas échéant, ne comporter qu'un seul actionnaire qui sera alors dénommé l'associé unique.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social reste fixé à la somme de 4 000 000 (QUATRE MILLIONS) d'euros.

Il est divisé en 200 (DEUX CENTS) actions de 20 000 (VINGT MILLE) euros nominal chacune.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1 - Une décision de l'associé unique ou une décision collective extraordinaire des associés prise dans les formes et conditions de majorité fixées à l'article 24-3 a ci-après est nécessaire pour les modifications du capital social : augmentation, amortissement ou réduction.

En cas d'augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire, un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux associés dans les mêmes conditions que celles édictées aux articles L 225-132 et suivants du Code de commerce.

La décision collective d'augmentation du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées dans le respect des conditions prévues par les textes précités. En outre, chaque associé peut renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

La décision collective d'augmentation ou de réduction du capital peut autoriser la modification du capital et déléguer au président ou au Directeur Général les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

L'augmentation de capital par incorporation de réserves est prise dans les conditions de formes et de majorité des décisions ordinaires prévues à l'article 24-3 b ci-après.

2 - Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-proprétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont, par l'effet de la subrogation réelle, soumis à l'usufruit.

Si le nu-proprétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits. A cet égard, le nu-proprétaire d'actions est réputé à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société, lorsqu'il n'a ni souscrit aux actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.

En cas d'attribution d'actions gratuites, il est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer son droit, lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution, ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations d'attribution.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-proprétaire pour la nue-proprété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-proprétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-proprétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription, le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

MD 4 122

3 - Le capital social peut également être réduit par décision collective des associés conformément à l'article 24-3 a des statuts, pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.

En cas de décision de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers de la société dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal ou de l'acte constatant cette décision, peuvent former opposition à la réduction dans le délai de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération qui a décidé de la réduction. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

Lorsque les parts sont grevées d'usufruit, en raison de la subrogation réelle, les sommes reçues au titre de réduction de capital seront soumises à usufruit.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement immédiat de la moitié du montant nominal des actions souscrites.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 11 - INDIVISION - DEMEMBREMENT - NANTISSEMENT

- Indivision : Les propriétaires indivis d'actions seront tenus de se faire représenter auprès de la société et de participer à la prise de décision par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
- Si des actions appartiennent à une personne en usufruit et à une ou plusieurs personnes en nue-propriété, les actions seront valablement représentées par le nu-propriétaire quelle que soit la nature des décisions à prendre, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où le droit de vote est réservé à l'usufruitier. Pour le calcul de la majorité en nombre l'usufruitier et le nu-propriétaire ne comptent que pour un associé. Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux consultations collectives quel que soit le titulaire du droit de vote (art. 1844 du Code Civil).
- Nantissement d'actions : le ou les associés ayant nanti leurs actions continue(nt) de représenter seul(s) les actions par eux remises en gage.

Les modalités d'agrément du nantissement sont prévues à l'article 14-7 ci-après.

TITRE III - TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 12 - MODALITES ET TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions de la société sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre tenu chronologiquement dit "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement, dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les 30 jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

ARTICLE 13 - INALIENABILITE DES ACTIONS

Les présents statuts ne contiennent pas de clause d'inaliénabilité temporaire des actions (Article L 227-13 du Code de commerce).

ARTICLE 14 - CESSIION DES ACTIONS – PREEMPTION - AGREMENT

Préemption

La cession d'actions de la Société à un tiers (c'est-à-dire à toute autre personne qu'un associé de la société) est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-après :

L'associé cédant doit notifier son projet au Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou courrier remis en main propre, en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.

Dans un délai de 30 (TRENTE) jours de ladite notification, le Président notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre, lesquels disposeront d'un délai de 30 (TRENTE) jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.

Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Président le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou courrier remis en main propre.

A l'expiration du délai de 30 (TRENTE) jours, le Président devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.

Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.

Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-après prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non associé, se soumettre à la procédure d'agrément suivante :

Agrément des cessions

1 - Toute transmission des actions à un associé ou à un tiers non associé et y compris au profit de descendants, ascendants ou conjoints d'associés est soumise à agrément préalable et ce, que la transmission ait lieu entre vifs ou par voie de succession, à titre gratuit ou à titre onéreux et y compris en cas de fusion, scission, apport partiel d'actif ou Transmission Universelle de Patrimoine.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.

2 - Lorsqu'un associé envisage la cession entre vifs de ses actions, il doit notifier son projet par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, adressée au Président de la société ou au Directeur Général s'il en existe un, en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix par action.

En cas de transmission des actions par voie de succession au profit d'un ayant droit, ayant la qualité de tiers au sens du présent article, le bénéficiaire de la transmission (ci-après l'ayant cause) devra dans le délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il a eu connaissance de cette transmission, notifier celle-ci à la société laquelle devra répondre à l'ayant cause dans les mêmes conditions de forme et de délai qu'en cas de cession.

Cette notification indiquera la nature de la transmission ainsi que le nombre et l'estimation des titres ainsi que les autres conditions de la transmission.

3 - Le Président ou le Directeur Général de la société doit dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l'associé cédant ou à l'ayant cause, soit par lettre remise en main propre, la décision prise, par décision extraordinaire des associés prise dans les conditions de forme et de majorité prévues à l'article 24-3 a ci-après ou par décision de l'associé unique.

Les actions de l'associé qui projette de céder ses actions ou de l'ayant cause sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.

En cas de décès d'un associé, l'agrément sera donné par le ou les associés restants.

La décision d'agrément n'est pas motivée, et en cas de refus, celle-ci ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté.

4 - En cas d'agrément, le cessionnaire ou l'ayant cause deviennent associés et l'associé cédant peut céder librement le nombre des actions indiqué dans la notification visée au 3 ci-dessus aux conditions et à l'intéressé mentionné dans ladite notification.

5 - En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de six mois à compter de la notification du refus d'agrément :

- soit faire racheter les actions en cause par un ou plusieurs associés ;
- soit procéder elle-même à ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital.

Le prix de rachat des actions de l'associé cédant est fixé d'accord commun. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le cédant et par le cessionnaire.

6 - Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

7 - L'agrément d'un nantissement d'actions est accordé dans les mêmes conditions que l'agrément d'une cession d'actions à un tiers.

TITRE IV - EXCLUSION

ARTICLE 15 - EXCLUSION

Les présents statuts ne contiennent pas de clause d'exclusion (article L 227-16 du Code de commerce).

TITRE V - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 16 - PRESIDENCE

1 - La société est administrée et dirigée par un mandataire social dénommé président, personne morale ou physique associé ou non de la société.

2 - En cours de vie sociale, le président est désigné par l'associé unique ou par décision collective des associés, prise à la majorité des voix dont disposent tous les associés. La décision nommant le Président fixe la durée de ses fonctions.

Le mandat du Président peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

3 - Les fonctions de président prennent fin, soit par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination, soit par la démission, la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

4 - La révocation du président est prononcée par l'associé unique ou en cas de pluralités d'associés, par décision des associés prise à la même majorité que sa nomination. Elle peut intervenir discrétionnairement et n'a pas à être motivée.

En outre, le président est révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé de la société.

5 - Aucune personne morale ne peut être nommée ou rester présidente, si son représentant légal (personne physique), a plus de 80 ans.

Aucune personne physique ne peut être nommée ou rester présidente, si elle a plus de 80 ans.

6 - Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci agit à ce titre par l'intermédiaire de son ou ses représentants légaux habituels.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU PRESIDENT

1 - Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés ou par l'associé unique.

Toutefois, dans les rapports de la présidence avec la société et à titre de mesure d'ordre interne ne pouvant être opposée aux tiers, ni invoquée par eux, il est expressément convenu que :

- toute dépense supérieure à 5 000 (CINQ MILLE) euros hors taxes, le plafond s'entendant par poste de dépense et par exercice social ;
- tout investissement supérieur à 40 000 (QUARANTE MILLE) euros hors taxes, le plafond s'entendant par postes d'investissements cumulés et par exercice social ;
- tout emprunt bancaire supérieur à 40 000 (QUARANTE MILLE) euros par exercice social ;
- toute prise de participation dans toute société déjà constituée ou à constituer, dont le montant est supérieur à 40 000 (QUARANTE MILLE) euros par exercice social ;
- tout prêt de trésorerie ou apport en compte-courant supérieur à 40 000 (QUARANTE MILLE) euros au profit de chacune des sociétés dans lesquelles AIR SYSTEM SERVICE détient une participation au capital à la date du 31 AOÛT 2020, et ce quelque soit le pourcentage de participation ;

- tout achat, vente ou échange d'immeubles ou de fonds de commerce,
- toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux, ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la société,
- la fondation de toute société, ou l'apport partiel des biens sociaux à une société constituée ou à constituer ;

ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective extraordinaire des associés à la majorité requise par l'article 24-3 a des statuts (majorité des 3/4 des actions) .

2 - Les délégués du comité social et économique exercent auprès du président les droits définis par l'article L. 2312-72 du Code du Travail.

ARTICLE 18 - DIRECTEUR GENERAL

Sur proposition du Président, les associés par décision ordinaire des associés prise dans les formes et conditions de majorité prévues à l'article 24-3 b, ou l'associé unique, peuvent nommer de un à cinq mandataires sociaux supplémentaires appelés Directeurs Généraux, personne physique ou morale, associé ou non de la société.

La décision nommant le ou les Directeurs Généraux fixe la durée de leurs fonctions qui ne peut excéder la durée restant à courir des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général en fonction, conserve ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général est révocable à tout moment également par décision ordinaire des associés prise dans les formes et conditions de majorité prévues à l'article 24-3 b ou par l'associé unique. La décision de révocation est discrétionnaire et n'a pas à être motivée.

Le Directeur Général, tant à titre interne qu'à l'égard des tiers, administre et dirige la société, il dispose des mêmes pouvoirs que le Président tels que définis à l'article L 227-6 du Code de commerce. Il est en conséquence, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la société dans la limite de l'objet social.

Les limites d'âges pour l'exercice des fonctions de Direction Générale sont les mêmes que pour celles du Président.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci agit à ce titre par l'intermédiaire de son ou ses représentants légaux habituels.

ARTICLE 19 - REMUNERATION DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL

La rémunération du Président et du Directeur Général sera fixée et modifiée par décision de la collectivité des associés. Elle pourra être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

Outre cette rémunération, ils seront remboursés, sur justificatifs, des frais qu'ils exposeront dans l'accomplissement de leurs fonctions.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS

En application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.

Que la société soit pluripersonnelle ou unipersonnelle, les décisions des associés ou l'associé unique fixant la rémunération des mandataires sociaux sont soumises le cas échéant à la procédure de contrôle des associés prévue à l'article L 227-10 du Code de commerce.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination par l'associé unique ou la collectivité des associés d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, titulaires et/ou suppléants, est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

TITRE VI - DECISIONS DES ASSOCIÉS

ARTICLE 22 - OBJET

1 - L'associé unique ou les associés sont seuls compétents pour les décisions ayant pour objet :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats et/ou réserves,
- approbation des conventions réglementées,

VERP

ND 4

- nomination des Commissaires aux Comptes, les décisions imposant leur intervention,
- transformation de la Société en société d'une autre forme,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution et liquidation de la Société,
- nomination, révocation des dirigeants,
- la rémunération du Président et du Directeur Général,
- agrément des cessions d'actions,
- d'une manière générale toutes les décisions entraînant une modification des statuts.

2 - Toute autre décision relève de la compétence du Président et le cas échéant du Directeur Général.

ARTICLE 23 - PERIODICITE DES CONSULTATIONS

Les associés de façon collective ou l'associé unique doivent prendre une décision au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice et affecter les résultats.

Les autres décisions soit collectives, soit de l'associé unique sont prises à toute époque de l'année.

ARTICLE 24 - MAJORITE

1 - Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

L'unanimité est requise pour les décisions visant à modifier la clause d'agrément.

2 - La transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite simple requiert également le consentement unanime des associés.

3 - Sauf disposition expresse contraire des statuts, les autres décisions collectives sont adoptées :

- a) à la majorité des trois quarts des voix dont disposent tous les actionnaires, pour prononcer la dissolution de la société ou pour adopter toutes décisions ayant pour effet de modifier les statuts ;
- b) à la majorité simple des voix (la moitié plus une) dont disposent tous les associés dans le cas contraire.

4 - Les décisions d'agrément lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Assemblée sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 14-3 des présents statuts.

ARTICLE 25 - DROITS DE VOTE

Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par mandataire lequel doit obligatoirement être associé.

Les droits de vote attachés aux actions de capital est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit au moins à une voix.

ARTICLE 26 - MODE DE CONSULTATION

1 - Les décisions collectives des associés sont prises à l'initiative du président et, à défaut, à la demande de tout associé représentant plus de 10 % du capital.

2 - Les décisions collectives sont prises :

- soit en Assemblées Générales ;
- soit par consultations écrites.

Elles peuvent également résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte sous seing privé.

Tous moyens de communications - vidéo, télex, fax, courriel, visioconférence, etc... - peuvent être utilisés dans l'expression des décisions des associés.

Au cas où la société deviendrait unipersonnelle, l'associé unique peut prendre ses décisions d'office ou sur demande du Président.

ARTICLE 27 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - La réunion d'une Assemblée Générale est obligatoire pour les décisions décrites ci-avant à l'article 22-1.

2 - L'assemblée générale est convoquée par le Président ou le Directeur Général au moyen d'une lettre simple adressée à chaque associé cinq jours avant la date de la réunion et mentionnant le jour, l'heure, le lieu choisi et l'ordre du jour de la réunion.

Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués au plus tard lors de la convocation des associés eux-mêmes par lettre recommandée avec accusé de réception ou par simple lettre remise en main propre.

Lorsque tous les associés et le commissaire aux comptes sont présents ou représentés, l'assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

3 - A la lettre de convocation sont joints le rapport du président et le texte des résolutions proposées.

4 - L'assemblée est réunie au siège social ou en tout autre endroit indiqué par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par le Président et à défaut par le Directeur Général ou par l'associé représentant le plus grand nombre d'actions.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence comportant l'identité des associés présents et de leurs mandataires avec le nombre d'actions possédées.

TPD

ND 4

ARTICLE 28 - CONSULTATIONS ECRITES

Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le texte des résolutions proposées est adressé par le Président à chaque associé par lettre recommandée avec A.R.

Les associés disposent d'un délai de huit jours suivant la réception de cette lettre recommandée pour adresser au président leur acceptation ou leur refus également par pli recommandé avec A.R. Tout associé n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme ayant approuvé la ou les résolutions proposées.

Pendant le délai de réponse, tout associé peut exiger du président toutes explications complémentaires.

ARTICLE 29 - PROCES VERBAUX

Les décisions des associés prises en assemblées générales ou les décisions de l'associé unique, sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le mode de consultation, le lieu et la date de la réunion, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont signés par le Président ou le Directeur Général et un associé ou par l'associé unique seul si la société est unipersonnelle.

Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par le Président ; ce procès-verbal mentionne l'utilisation de cette procédure et contient en annexe les réponses des associés.

ARTICLE 30 - INFORMATION DES ASSOCIÉS

Quel qu'en soit le mode, toute consultation des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à cette approbation.

TITRE VII - EXERCICE SOCIAL - COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

ARTICLE 31 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence comme il est dit à l'article 4 des présents statuts.

ARTICLE 32 - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président établit le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément à la loi.

ARTICLE 33 - AFFECTATION DES RESULTATS

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

MD TD y

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué à l'associé unique ou aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

Les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient, à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital effectivement souscrit à cette date, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

ARTICLE 34 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire ou en nature sont fixées par la décision collective des associés ou par décision de l'associé unique ou, à défaut par le Président ou le Directeur Général.

La mise en paiement des dividendes en numéraire ou en nature doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de justice.

La décision de mise en paiement des dividendes peut permettre à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions prévues aux articles L 232-18 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 35 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu à dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant à la dissolution de la société, recevait l'approbation de la majorité des deux tiers des voix dont disposent tous les associés.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Sous réserve des dispositions de l'article L 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

ARTICLE 36 - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée de la société peut être décidée par décision collective des associés statuant à la majorité prévue à l'article 24-3 a ou par simple décision de l'associé unique si la société devient unipersonnelle.

ARTICLE 37 - LIQUIDATION

Hormis les cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraîne sa liquidation dans les conditions définies par la loi.

La décision collective des associés qui prononce la dissolution règle également, et à la même majorité, les modalités de la liquidation, la nomination du liquidateur, sa rémunération et ses pouvoirs.

L'approbation des comptes présentés par le liquidateur a lieu chaque année aux conditions de majorité prévues à l'article 24-3 b.

Les associés sont ensuite consultés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Cette décision des associés est alors prise à la majorité des voix dont disposent tous les associés conformément à l'article 24-3 b.

Les dividendes en période de liquidation ainsi que le boni de liquidation sont répartis aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 38 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

**STATUTS ADOPTES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
EN DATE DU 30 JUIN 2021 AVEC EFFET AU 1^{ER} JUILLET 2021**

